



תיק מס' 65/13 + 73/13

המפקח על רישום מקרקעין בנצרת

בפני כב' המפקח יובל וסרקרוג

בעניין:

נציגות הבית המשותף

רחוב גדוד ברק 17 טבריה

ע"י עו"ד גיא לפבר

ההסתדרות 35 הרצליה 46420

ה ת ו ב ע ת -

נ ג ד

1. **אהרון בר**

- **הנתבע בתיק 65/13** רחוב שפירא 11 רמת גן

2. **אהרון שטר**

3. **סרינה שטר**

בר אילן 32 כפר סבא

4. **צביקה רוזנצוויג**

- **הנתבעים בתיק 73/13** מישר 41 ראש העין

פסק דין

עסקינן בתביעה בגין חוב דמי ועד בית. הצדדים חלוקים בנוגע לעצם החיוב, אופן קביעת החיוב, השימושים שעושה התובעת בדמי הועד שנגבים. עוד נטען כי התובעת נבחרה שלא כדין.

1. התובעת, נציגות הבית המשותף, מבקשת לחייב את הנתבעים בחוב דמי ועד בית בגין הדירות שבבעלותם.

2. הבית המשותף נמצא ברחוב גדוד ברק 17, בטבריה וידוע כגוש 15009 חלקות 1 ו-3 ומכונה "מגדלי המלכים". **הבית טרם נרשם כבית משותף.**

3. הבית המשותף נשוא ההליך החל להבנות ע"י חברת "קלרין טבריה חברה לבניין בע"מ" בשנות ה-80. לימים נקלעה חברת קלרין לקשיים כלכליים והיום היא נמצאת בהליכי פירוק. לאחר שחברת קלרין נקלעה להליכי חדלות פרעון, מונה לחברה מפרק אשר המשיך את בניית הבית. לימים הוחלף המפרק שמונה לחברה וכיום משמש בתפקיד עו"ד איתן ארז.

4. נוכח המצב אליו נקלעה חברת קלרין, הרי שחלק מהדירות ומהזכויות בבית המשותף נמכרו לחברת א.צ.ט. שנמצאת אף היא בפירוק (ר' בעניין פר"ק (ת"א) 4668-85 **איתן ארז בתפקידו**



כמפרק חברת קלרין טבריה חברה לבניין בע"מ נ' חברת דוד צאלח ובניו בע"מ (וכן פר"ק (נצ' 1057-07-12 עו"ד איתן ארז - מפרק חברת קלרין טבריה-חברה לבניין בע"מ נ' עו"ד עמית לדרמן מפרק חברת א.צ.ט תיירות ונופש בע"מ (פורסם בנבו).

5. המפרק של חברת קלרין עו"ד איתן ארז, דאג להשלים את בניית הבית ומחודש אוגוסט 2011 התחיל במסירת החזקה בדירות השונות לידי רוכשי הדירות.

6. הבית מורכב ממבנה אחד ובו 256 יחידות דיור. הנתבעים הינם בעלים של שתי דירות בבית. הנתבע 1, אהרון בר, הנו בעל זכויות בדירה מס' 808 (לפי רישומי התובעת), ובה שני חדרים.

7. הנתבעים 2 ו-3 הנם בעלי זכויות בדירה מספר 818 בבית (לפי רישומי התובעת) ובה שני חדרים. הנתבעים 2 ו-3 ביקשו כי לצורך ההליך הנוכחי הנתבע 4, מר רוזנצוויג (להלן: "הנתבע 4") ייצג אותם, מאחר שלטענתם הוא מנהל עבורם את הדירה. נתבעים אלה התחייבו לכבד כל פסק דין או החלטה שינתנו בתיק זה. הנתבע מס' 4 הסכים לכך. בנסיבות אלה הוריתי בהחלטתי מיום 23.12.13 על צירופו של צביקה רוזנצוויג, הנתבע 4, כנתבע נוסף בתיק.

8. נוכח הסכמת הצדדים מיום 6.1.14 אוחד הדיון בשתי התובענות. כאשר למעשה הנתבע 1, ביקש רק להצטרף לכל טענות הנתבעים 2 – 4. אציין כי מר אהרון בר הודיע, כי אינו מבקש למסור עדות או להעיד עדים כלשהם (עמ' 15 ש' 32 לפרוט' מיום 2.4.14)..

9. התובעת אישרה, כי דמי הועד הנגבים מהדיירים בבית במשך רוב התקופה היו קבועים ודיפרנציאלים וזאת בהתאם לסוג הדירה. דירות בנות שני חדרים חוייבו בדמי ועד בסך 500 ₪ לחודש, דירות בנות שלושה חדרים חוייבו ב- 600 ₪ לחודש ואילו דירות פנטהאוז חוייבו בסכום של 800 ₪ לחודש (ר' גם סעיף 8 לתצהיר מר לפבר מיום 2.2.14 מטעם התובעת).

10. לטענת התובעת הסדר זה אושר גם בשלב מאוחר יותר על ידי האסיפה הכללית (קודם לכן שילמו כל היחידות בבית סכום אחיד של 500 ₪).



11. הרכב הדירות בבית הינו כדלקמן, אין חולק כי דירות הנתבעים הינן בנות 2 חדרים:

סוג הדירות:	מספר הדירות בבניין	גובה דמי הועד כיום
דירות 2 חדרים	216	500 ₪
דירות 3 חדרים	36	600 ₪
פנטהאוזים	4	800 ₪

סה"כ יש בבית - 256 דירות

12. נוכח המחלוקות בין הצדדים הגישו הצדדים תצהירים מטעמם. לאחר דיון הוכחות מיום 2.4.14 הוגשו סיכומי הצדדים.

טענות הצדדים

13. לטענת התובעת, בחירת נציגי התובעת נעשתה כדין וכי הנתבעים לא הוכיחו אי חוקיות או זיוף בבחירת חברי התובעת. כך גם ההחלטה בעניין אופן קביעת שיעור דמי הועד נעשתה כדין בשנת 2012 ואושרה מחדש ב-8.1.14. בנוסף, הנתבעים אינם טוענים לקיומה של נציגות אחרת כלפיה הם מקיימים את חובותיהם.

14. התובעת אישרה כי לאור פסקי דין קודמים שניתנו ביחס לבית המשותף נשוא ההליך (תיק 22/13 ו-82/12 **נציגות הבית נ' חיים שטנגר** ותיק 82/12 **נציגות הבית נ' יהודה מויאל**, מיום 2.3.14) הרי שהחל מיום 1.1.15 תפעל לגביית דמי הועד בהתאם ליחס שטחי הרצפה של הדירות בבית, וכן כי תיקנה את החיוב ביחס להוצאות הכבלים החל מיום 1.4.2014.

15. באשר לחוזים שנחתמו עם נותני שירותים שונים - התובעת טוענת כי היא רשאית להתקשר עם נותני שירותים שונים כדי למלא את תפקידה. חתימה על חוזים אלה, אינה הופכת את אותם נותני שירות לכדי "מתחזק". הוצאות התובעת סבירות ועולות בגדר ההוצאות לפי סעיף 58 לחוק.

16. באשר להוצאות המיזוג- אלה מתייחסות להוצאות המיזוג של הרכוש המשותף ולאחזקת מערכת המיזוג שהינה חלק מהרכוש המשותף.

טענות הנתבעים

17. הנתבעים טוענים כי התובעת מוציאה הוצאות שונות שאינן עולות בגדר הוצאות לצורך החזקת הרכוש המשותף לפי סעיף 58 לחוק, למשל, ניקיון שטחים פרטיים הכוללים חניות שהן בבעלות פרטית, וכן הוצאות עבור תשלומי חשמל ומיזוג אוויר.



18. עוד נטען, כי התובעת לא רשאית לגבות דמי ועד באופן אחיד לפי מספר החדרים של כל דירה בבית ולא לפי יחס שטחי הדירות כמפורט בסעיף 58 לחוק, וכי התחשיב החלופי שהציגה התובעת אינו נכון.

19. בנוסף טוענים הנתבעים כי בחירת חברי הוועד באוקטובר 2012, נעשתה תוך מעשה זיוף ומרמה, לאחר שנבחרו נציגים שויתרו על מועמדותם. מנגד הנתבע 4 שביקש להבחר לוועדת ביקורת, לא נבחר, על אף שלא היו מועמדים אחרים.

דין והכרעה

אדון בטענות העיקריות של הנתבעים כסדרן :

א. טענות הנתבע נגד הנציגות שנבחרה ואופן התנהלותה – דינן להדחות

כללי

20. חובת בעל דירה לשלם את חלקו בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969.

21. עסקינן בבית שאינו רשום כבית משותף ועל כן מכוח הוראת סעיף 77 ב לחוק המקרקעין חלות על הבית הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, והוראות התקנון המצוי. הנתבעים אינם מתכחשים לחובה זו, אך חולקים על קביעת דמי ועד אחידים.

22. יש לדחות את טענות הנתבעים הנוגעים להתנהלות התובעת, לרבות טענות להעדר שקיפות, משלא הוכחו ומאחר שממילא אין מקום לברר טענות אלה במסגרת ההליך הנוכחי.

23. בנוסף, שוכנעתי כי התובעת נהגה בשקיפות ביחס לדיווחים הנוגעים להכנסות ולהוצאות של הבית. כך גם הוקם אתר אינטרנט של הוועד ובו מידע נוסף על ההוצאות וההכנסות. נציג התובעת, מר לפבר, אישר כי מדי חודש התובעת מפרסמת באתר האינטרנט של נציגות הבית את ההוצאות החודשיות והמצטברות (עמ' 9 ש' 5,6 לפרוט' מיום 2.4.14).

24. נפסק לא אחת, כי בעל דירה שבפיו ביקורת על התנהלות הנציגות, עומדת לו זכות להעלות הביקורת בפורום האסיפה הכללית של בעלי הדירות או בתביעה משפטית עצמאית ונפרדת בפני הפורום המוסמך כדי שעמדתו תיבחן לגופה, אך אינו רשאי בשל כך לעכב את תשלומי הועד. (ע"א 204/79 ויזר ואח' נ. נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו); ע"א (י"ס) 58/87 דר' שלום נ. נציגות הבית המשותף ברח' בן יהודה 2 – י"ם (פורסם בנבו); ע"א (ת"א) 2649/03 פלדמן רות נ' בן חור דוד (פורסם בנבו).

25. בית המשפט העליון קבע ברע"א 294/87 ד'ר שלום, עו"ד נ. נציגות הבית המשותף ברח' בן יהודה, ירושלים (פורסם בנבו), כדלקמן :



"תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969".

26. לאחרונה חזר בית המשפט המחוזי בירושלים על הלכה זו (עש"א (י-ם) 57539-06-14 יורם וינוגרד עו"ד נ' נציגות הבית המשותף ברח' עוזיאל 89 ירושלים (פורסם בנבו)).

טענות לעניין זיופים בבחירת נציגות הבית

27. טענת הנתבעים כי הנציגות לא נבחרה כדין וכי היו זיופים בבחירת נציגי הועד לא הוכחה.
28. הנתבעים טוענים כי באסיפת הדיירים מיום 25.10.12, אחד מחברי הועד שנבחר, מר בר דוד, הודיע כי אינו מעוניין להתמודד לתפקיד, ולמרות זאת בסופו של יום נבחר.
29. עוד נטען כי לא נערך רישום מסודר של הנוכחים ושל המצביעים. טענה זו לא הוכחה. אפילו אניח לטובת הנתבעים כי נפלו אי דיוקים ברשימת הנוכחים (מבלי להעניק הצדקה להתנהלות זו), התובעת הקפידה על רישום המצביעים שנטלו חלק והצביעו באסיפה. לא הוכח כי נפל פגם בכך שמר פוגל, מטעם התובעת, החזיק בידיו יפויי כוח של למעלה מ-100 בעלי דירות, ומכאן שהוכח כי רוב בעלי הדירות תמך בבחירת חברי הועד הנוכחיים.
30. יתר על כן, מלבד המועמד, מר בר דוד (שלגביו העלו הנתבעים טענות שונות), אין חולק בדבר כשרות בחירתם של יתר חברי נציגות הבית באותה אסיפה, בה נבחרו עוד ארבעה חברי ועד והם: מאיר שירזי, ד"ר עדן פוגל, איציק קובו, משה שם טוב וכן כאמור מר בר דוד (נספח 1 לתצהיר מר גדעון לפבר מיום 2.2.14).
31. מכאן שאפילו הייתי מקבל את טענות הנתבעים ופוסל את בחירתו של מר בר דוד (וכאמור לא הוכח שיש להגיע למסקנה זו), הרי שעדיין קיימים ארבעה חברי נציגות אחרים המכהנים בשם התובעת, שאינם במחלוקת. על כן, אין בכך כדי לשנות באופן מהותי מהיות התובעת נציגות הבית ובה ארבעה חברי ועד נוספים.
32. כך גם אין רלבנטיות במסגרת ההליך בפניי, לטענות הנתבע 4, כי לא נבחר כחבר בוועדת ביקורת, למרות שלטענתו לא היו מועמדים אחרים. אין בטענות אלה כדי להשליך על זהות התובעת לצורך ההליך בפני.



33. זאת ועוד, הצדדים אינם חולקים על כך שבאסיפת דיירים נוספת מיום 8.1.14 נבחרה הנציגות המכהנת כיום, שהיא מורכבת בעיקרה מאותם חברי ועד (ד"ר פוגל, מאחר שירזי, אברהם בר דוד, איציק קובו ומשה שם טוב, נספח 2 לתצהיר מר גדעון לפבר).

34. על אלה יש להוסיף את ההלכה ולפיה מי שטוען לקנוניה או לתרמית, מוטל עליו נטל הוכחה מוגבר. הנתבעים לא עמדו בנטל זה (ר' למשל ת"א (י-ם) 4575-11-11 **סיהאם אל עיסאוי נ' עו"ד ג'סאן ערטול** (פורסם בנבו) : "כידוע, טענת קנוניה דורשת נטל מוגבר של ראיות" וכן ע"א 9040/10 **פנחס גדעון ובניו בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ**, [פורסם בנבו] מיום 17.10.12, בפסקה 11 לפסק-הדין).

35. זאת ועוד, בעוד שבסיכומיו טען הנתבע 4 לזיוף, הרי שבדיון בפני הסתפק בטענה לפיה קיים "חשד" שהבחירות לא נעשו כדין (עמ' 13 ש' 10 לפרוט' מיום 2.4.14).

36. לסיכום נקודה זו : אפילו נפלו פגמים ברישום הנוכחים (והדבר לא הוכח) אין בכך כדי לאיין את התביעה הנוכחית. הנתבעים לא טענו וממילא לא הוכיחו כי קיימת נציגות אחרת בבית המטפלת בתחזוקת הרכוש המשותף, ואשר לה משלמים בעלי הדירות את דמי הועד (ר' עמ' 13 ש' 11 – 12 פרוט' מיום 2.4.14).

37. בכל מקרה, טענות אלה אינן יכולות לשמש כטענות הגנה במסגרת תביעה לחוב דמי ועד בית. מי שטוען כי נציגות מכהנת איננה הנציגות החוקית, צריך להוכיח קיומה של נציגות אחרת הפועלת לניהולו התקין של הרכוש המשותף (כך למשל גביית דמי ועד, תשלום חשבונות, ניקיון הבית וכיוצ"ב) ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם (ר' למשל תיק 9/10 (נתניה) **נציגות הבית המשותף נ' אניה בר נר** (פורסם בנבו) וכן תיק 236/10 (חי') **נציגות הבית המשותף ברח' המים 4 נ' ארם דניאל** (פורסם בנבו)).

38. הנתבע אישר כי אינו משלם דמי ועד וכי אינו מכיר בנציגות אחרת (**לא אני לא משלם לשום ועד**), עמ' 13 ש' 12 לפרוט' מיום 2.4.14). הנתבעים אישרו כי אין להם טענות לגבי חוקיות אסיפת הדיירים מיום 8.1.14, שם למעשה חזרו ואישרו בעלי הדירות את הרכב נציגות הבית (עמ' 21 ש' 13 – 15 לפרוט' מיום 2.4.14).

39. אכן יש להקפיד הקפדה יתרה על רישום מדויק של הנוכחים ושל המצביעים, במיוחד בבית דוגמת הבית נשוא הליך זה, אך בעניינו לא הוכח כי נפל פגם המצדיק את המסקנה כי התובעת אינה הנציגות המכהנת של הבית, נוכח יתר הפרמטרים עליהם הצבעתי לעיל.

יפויי הכוח

40. טענת הנתבע כי הנציגות נבחרה שלא כדין מאחר שאדם אחד (מר פוגל) החזיק בחלק ניכר מיפויי הכוח, דינה להידחות. החוק מכיר באפשרות לפיה בעל דירה יעניק את כוח ההצבעה



שברשותו לנציג מטעמו (כאמור בסעיף 14 לתקנון המצוי, ובעניין זה ר' גם ע"א (י-ם) 2896/90 **טרוצקי נ' אלפונסו**, פ"ד מו (5) 454).

41. זאת ועוד, בענייננו הנתבע עצמו (נתבע 4) החזיק ביפוי כוח מטעם חלק מבעלי הדירות באסיפה מיום 8.1.14 (עמ' 12 ש' 26 – 31 לפרוט' מיום 2.4.14).

שיעור ההשתתפות בהוצאות ההחזקה

42. בענייננו נהגה התובעת לגבות דמי ועד אחידים לפי מספר החדרים של כל דירה (500 ₪ - דירת שני חדרים, 600 ₪ - דירת שלושה חדשים ו-800 ₪ דירת פנטהאוז) לאחר שעניין זה אושר באסיפת הדיירים.

43. הנתבעים טענו כי התובעת לא הייתה מוסמכת לקבוע שיעור השתתפות שונה, מזה שנקבע בחוק (סעיף 58 לחוק) אפילו החלטה זו אושרה על ידי האסיפה הכללית.

44. ואכן בשני הליכים קודמים הנוגעים לבית נשוא הליך זה (תיקים 22/13 ו-82/12) קבעתי כי על התובעת לגבות את דמי הועד לפי סעיף 58 לחוק, לפי היחס שבין שטח רצפת דירתו של כל בעל דייר לבין סך כל שטחי הדירות בבית (להלן – "ההסדר החדש"). בעניין זה כבר נפסק כי:

"ידוך המלך" לקביעת שיעור ההשתתפות של בעל דירה היא על-פי היחס שבין השטח של הדירה לעומת השטח של שאר הדירות בבניין. ברם, תיתכן הדרך החלופית, והיא קביעה בתקנון של שיעור ההשתתפות אחר (וראה גם ע"א 238/83 נציגות הבית המשותף נ' מרכוס (1)) " ע"א (חי) 1688/00 נציגות הדיירים במצפה ורדיה נ' ברוך, פ"מ תשס"ב (1) 721 (להלן: "פרשת מצפה ורדיה") בעניין זה ר' סעיף 62 לחוק המקרקעין וכן סעיף 12(ב) לתקנון המצוי וכן ר' למשל ע"א (חי) 10493-07-11 אייל מנחם נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף, ברח' המגינים 53, חיפה).

45. סעיף 58 לחוק המקרקעין קובע את הכלל הבסיסי לקביעת שיעור השתתפות של בעלי דירה בבית משותף:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנהגה, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר " (הדגשות אינן במקור).

46. משהודיעה התובעת כבר בפתח הדיון בהליך הנוכחי כי היא מתחייבת לפעול בהתאם להלכה זו החל מיום 1.1.2015 (כפי שקבעתי באותם שני פסקי דין), נותרה במחלוקת שאלת תחולתו של ההסדר החדש.



שאלת תחולת ההסדר החדש

47. הנתבעים מבקשים להחיל את ההסדר שבסעיף 58 על התקופה נשוא תביעה זו. תקופת התביעה ביחס לנתבע 1, הינה **מינואר 2013** (תיק 65/13) תקופת התביעה ביחס לנתבעים 2 – 4, הינה **מאפריל 2013** (תיק 73/13). הנתבע 4, מר רוזנצוויג טוען כי פנה לתובעת כבר בנובמבר 2012 בבקשה לערוך חיוב של דמי הועד בהתאם לסעיף 58 לחוק ולא באופן אחיד, אך התובעת לשיטתו התעלמה מדרישה זו.

48. למרות האמור, אין מקום לדעתי לקבוע מועד תחולה מוקדם יותר גם לא ביחס לנתבעים, לאור הנסיבות המיוחדות של ההליך ושל הבית המשותף, כפי שאפרט להלן.

49. אכן היה על התובעת להשיב לתובע ולהדגיש, כי היא דוחה את בקשתו. עם זאת, בנסיבות המיוחדות שבפני, הנתבע עצמו ידע כי התובעת אינה מקבלת את טענותיו ועל כן, ככל שביקש לשנות את אופן החישוב לאחר שפנייתו לא התקבלה, היה עליו להגיש תביעה נגד התובעת. משלא עשה כן, אין מקום להקדים את מועד התחולה. מסקנה זו מתחזקת נוכח אלה:

50. במסגרת האסיפה הכללית הראשונה של בעלי הדירות (ביום 6.9.2011) הוחלט כי תעשה גבייה אחידה של דמי הועד, מטעמי יעילות ופשטות. הנתבע 4 נמנה אף הוא עם אחד מחברי הועד. החלטה זו אושרה על ידי אסיפת הדיירים ביום 25.10.12 ע"י רוב בעלי הדירות (וזאת על אף שרוב הדירות בבית הן דירות בנות שני חדרים בלבד).

51. בנוסף בתיק 22/13 **נציגות הבית נ' חיים שטנגר** (פסק דין מיום 4.3.14, לא פורסם), המתייחס לבית נשוא הליך זה, מניתי את הנימוקים מדוע יש לקבוע מועד תחולה החל מיום 1.1.2015:

י'עד עתה מרבית בעלי הדירות שילמו את דמי הועד בהתאם לשיעורים האחידים שנקבעו על ידי האסיפה הכללית. בנוסף, כבר ניתנו פסק דין נגד חלק מבעלי הדירות, בהתאם לאותה חלוקה שאושרה על ידי האסיפה. כמו כן יש להימנע מיצירת גרעון בקופת הנציגות בתקופת הביניים עד להחלת ההסדר החדש. עוד יש להתחשב במספר היחידות הרב שבבית, ובכך שרוב בעלי הדירות הקטנות הסכימו למתווה הקיים. על כן, מטעמי אחידות ושוויון וכדי לא לפגוע באופן בלתי מידתי בהתנהלות השוטפת ותחזוקת הרכוש המשותף מצאתי לחייב את התובעת להתחיל בגביה בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 58 לחוק החל מיום 1.1.2015. עד מועד זה גם תהא בידי התובעת שהות מספקת לבחינת שטחי הדירות השונים והתחיל בגבייה בהתאם להסדר החדש, לרבות בחינת היקף התקציב השנתי הדרוש.



**לחלופין, תהא לתובעת שהות מספקת לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות
לשיעור השתתפות שונה."**

52. על נימוקים אלה יש להוסיף כי עסקינן בבית שניהולו מורכב מאוד ממספר בחינות. בבית יש כ-50 דירות שעדיין אינן משלמות דמי ועד מאחר שחלקן בבעלות החברות שבפירוק. כמו כן, קיימים שטחים של כ-5,000 מ"ר שגם הם במחלוקת (עמ' 7 ש' 3 לפרוט' מיום 2.4.14). כל אלה **מגבירים את חוסר הוודאות הכלכלית** של התובעת ומחייבים (לפחות בשלב הביניים) הגדלת ההוצאות שיש להטיל על יתר בעלי הדירות, לצורך תחזוקה נאותה של הרכוש המשותף.

53. יצוין כי בשל החוב של חלק מאותן דירות (שבבעלות חברת א.צ.ט שבפירוק) אף הגישה התובעת תביעת חוב לבית המשפט המחוזי בנצרת במסגרת הליך הפירוק (נספח' א' לסיכומי הנתבעים) במסגרתו ביקשה התובעת הוראות לצורך גביית חוב דמי ועד בית נגד חברת א.צ.ט.

54. שיקולים אלה (וביניהם, אחדות ושוויון בין בעלי הדירות, וכן כדי לא לפגוע באופן בלתי מידתי בהתנהלות השוטפת ותחזוקת הרכוש המשותף) אף הוכרו ע"י ביהמ"ש המחוזי בחיפה בפרשת מצפה ורדיה, כשיקולים המצדיקים את דחיית מועד התחולה:

"כדי לשמור על עקרון השוויון בין כל בעלי הדירות צריך שייקבע תאריך אחד לגבי כל הדיירים. השאלה אם דייר מסוים שילם כבר את חלקו בהוצאות על פי ההחלטות בעבר אם לאו אינה יכולה לשמש נימוק בלעדי או מכריע לאי-קביעת מועד חובו של אותו בעל בית ולא לקביעת שיעורו של החוב, אחרת יימצא דווקא "המשלם ההוגן" ניזוק.

גם בנושא המועד הקובע יש למצוא את האיזון הנכון בין אופי ניהולו של הבית כבית משותף לבין זכויות המיעוט לשלם את ההוצאות על-פי חלקו ברכוש המשותף. חיוב הנציגות להחזיר כספים לתקופה מוקדמת עלול להכביד ולפיכך יש לדעתי להציע לחבריי לאשר את התאריך הקובע כפי שנקבע על-ידי המפקחת."

55. בהקשר זה גם יפים דבריה של כב' המפקחת ט' להב שקבעה במקרה דומה:

"עם זאת, אין ספק כי היה וסבור בעל הזכויות, כי החישוב אינו כדין, "דרך המלך" היא תשלום מלוא הסכום המבוקש ופניה בתביעה כנגד נציגות הבית. בפעולה זו היו מטיבים הנתבעים לא רק עם עצמם, כי אם מסייעים לחישוב נכון יותר של חלוקת ההוצאות בין בעלי הזכויות בבית.

כך היתה גם הנציגות משכילה להיערך לתשלום הדיפרנציאלי תוך חישוב שיעור התשלום של כל טיפוס דירה ואולי אף העלאת הסכום,



היה והיא נדרשת לעשות כן (תיק 82/109 (ב"ש) נציגות הבית
המשותף "בית שיאים" נ' צור תמר מיום 20.1.2010 (פורסם בנבו),
ההדגשות אינן במקור).

56. אשר על כל אלה, אין מקום להקדים את מועד התחולה של ההסדר החדש לצורך חיוב דמי ועד הבית, ויהא על התובעת להתחיל בגביית דמי ועד לפי סעיף 58 לחוק החל מיום 1.1.2015.

57. בנסיבות אלה לא נדרשתי לתחשיב החלופי שהציגה התובעת ולטענות שהעלו הנתבעים ביחס לתחשיב החלופי.

הוצאות שהוציאה התובעת

58. הנתבעים טוענים כי הוצאות שונות שהוציאה התובעת אינן עולות בגדר סעיף 58 לחוק ולכן אין מקום לתבוע מהנתבעים את חלקם היחסי בהוצאות אלה.

59. אציין כי אפילו היה ממש בטענות הנתבעים בעניין זה, הרי שבהתאם להלכות שפורטו לעיל, יש לדחות טענות אלה, שכן מקומן אינו יכול להתברר כטענות הגנה במסגרת תביעה לתשלום חוב דמי ועד בית שהוגשה על ידי התובעת.

60. ככל שהנתבעים סבורים כי התובעת אינה מתנהלת כראוי וכי הוצאו כספים שלא כדין, היה עליהם להעלות טענות אלה בפני האסיפה הכללית, ולאחר מכן, ככל שהחלטות לא היו לרוחם, היו רשאים להגיש תביעה נגד נציגות הבית. עם זאת, אין מקום להעלות טענות אלה במסגרת תובענה לתשלום חוב דמי ועד בית.

61. למעלה מן הדרוש ומבלי לפגוע באמור לעיל, מצאתי להידרש רק לחלק מטענות הנתבעים, כאשר גם אותן יש לדחות, כפי שאפרט להלן:

1. הוצאות עבור תחזוקת שטחי חניה.

2. צריכת חשמל.

3. מיזוג אויר.

4. הלוואה שניתנה לחברת קלרין שבפירוק.

5. כבלים ואינטרנט.

ניקיון שטחי החניה –

62. הנתבעים טענו כי אין מקום לחייב את בעלי הדירות בהוצאות הדרושות לתחזוקת שטחי החנייה שבבעלות פרטית. יש לדחות טענות אלה.



63. הנתבעים לא הוכיחו כי מדובר בשטחים פרטיים וכי לא נעשה בחניות אלה שימוש לטובת כלל או מרבית בעלי הדירות, בהתאם להגדרתו של "הרכוש המשותף".

64. סעיף 77א (הנמצא תחת פרק 11, שכן עסקינן בבית שטרם נרשם כבית משותף) קובע את ההגדרה הרלבנטית לענייננו ל"רכוש המשותף" ולפיה:

"רכוש משותף" - כל חלקי הבית חוץ מהדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת".

65. ברע"א 698/85 בן צור נ' ששון, פד"י מא (3) 144, 150 קבע כב' השופט גולדברג כי בבית שאינו רשום כבית משותף יחשב רכוש משותף רק רכוש שנועד לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם (בעניין זה ר' גם ספרו של פרופ' י' ויסמן, "דיני קניין – בעלות ושיתוף" התשנ"ז - 1997 בעמ' 524) בכך קיים הבדל מסוים בין הגדרת "רכוש משותף" בבתים שנרשמו כבית משותף (ר' סעיף 52 לחוק המקרקעין) לבתים שאינם רשומים ככאלה.

66. לשם השלמת התמונה יצויין כי בית המשפט העליון ציין בפסק הדין בע"א 374/08 צדוק קטן (איטן) נ' דיצה ברכה הורנשטיין (מינץ), כי:

"הגישה הפרשנית שהוצעה בעניין בן צור זכתה לביקורת, על כך שהיא מחילה את הסיפא של סעיף 77א לחוק המקרקעין (המגדיר מהו רכוש משותף), בה מצויין מבחן הייעוד, על כלל הרכוש המשותף הנזכר, בסעיף ולא דווקא על "אותם מתקנים הנזכרים בסיפא ובייחוד על אלה המצויים בתחומי דירה מסויימת, לגביהם ניתן ליתן היה לכאורה לסבור כי הם חלק מן הדירה ועל כן אינם מהווים רכוש משותף".

מן הכלל אל הפרט

67. לטענת הנתבעים, החניון הינו שטח פרטי שבבעלות החברה שבפירוק, ולכן אין לחייב את כל בעלי הדירות לשאת בעלויות ניקיון ותחזוקה של החניון. לטענת הנתבעים ניתן היה לגדר את הכניסה לחנייה מבלי שהדבר היה מפריע לבעלי הדירות ובכך לחסוך מהוצאות התחזוקה של הבית, במצב שנוצר.

68. ממכלול הראיות שהוצגו בפני, אני מקבל את עדותו של מר גדעון לפבר, נציג התובעת, שאישר כי החנייה משמשת את מרבית בעלי הדירות, כי שטחי החנייה משמשים גם ככניסה ומעבר לבית (עמ' 2 ש' 34 – 35 לפרוט' מיום 2.4.1.4). בנסיבות אלה, לא הוכח כי מדובר בשטחים שאינם מחייבים תחזוקה של התובעת לטובת מרבית בעלי הדירות.



69. עוד אני מקבל את טענות התובעת, כי מאחר שהבעלים של החניון נמצא כיום בהליכי כינוס ופירוק (חברת א.צ.ט), הרי שבמצב הנוכחי וכדי שלא להותיר עזובה, לכלוך וסכנה לבעלי הדירות, תחזוקת שטח זה על ידי הנציגות הינה סבירה וכי אפשר שבעתיד, לאחר שיוסדרו היחסים והזכויות בדירות ובשטחים אלה, יופחתו דמי הועד, אך בתקופת הביניים, נדרשת התובעת לדאוג לתחזוקה של שטחים בעלי סממנים משותפים בחזית הבית. הזנחת שטחים אלה עלולה אף לפגוע בערך הדירות.

לעניין הוצאות חשמל

70. הנתבעים טענו להפרשים בלתי סבירים בהוצאות החשמל בסך 100,000 ₪. טענות אלה אין מקומן להתברר במסגרת ההליך הנוכחי.

71. התובעת טענה כי לא קיים הפרש בגין צריכת חשמל כפי שטוענים הנתבעים, אלא לכל היותר פער של כ-32,000 ₪ הנובע מהפרשי מחיר בין צריכת קיץ לחורף ועלית שיעור המע"מ. כמו כן, התובעת טענה כי כל הדירות מחוברות למונה אנרגיה המודד את הצריכה בפועל בכל דירה ודירה למעט בבניין C שבו שלוש דירות מחוברות למונה אנרגיה אחד (מקסימום 3 דירות) והצריכה ממונה האנרגיה מחולקת בין הדירות שמחוברות אליו. הנתבעים לא הפריכו טענות אלה.

72. בכל מקרה וכאמור, אין מקום להכריע בשאלות אלה בהליך הנוכחי.

73. עם זאת, יש טעם בטענת הנתבעים כי על התובעת להקפיד על כך שכל סכום שמוציאה התובעת יגובה בחשבוניות ובקבלה מאת נציגות הבית, ולא ייזקף על שם חברות אחרות, כפי שנעשה באופן חלקי ביחס לחשבונות חשמל שהוצאו על שם "חברת שחף" (עמ' 5 ש' 5 – 6 לפרוט' מיום 2.4.1.4).

טענות כי מערכת מיזוג אינן חלק מהרכוש המשותף

74. הנתבעים טענו כי אין לחייב את בעלי הדירות בעלויות המיזוג שאינן חלק מהרכוש המשותף, תוך שלעניין זה מפנים להחלטה שניתנה על ידי כב' השופטת אלשיך במסגרת הליך הפירוק.

75. הנתבעים ביקשו להסתמך על פסק דין של כב' השופטת ורדה אלשיך (כתוארה אז) בסכסוך שבין המפרק לבין בעלי הדירות בבית ביחס למערכת המיזוג המרכזית (פסק דין מיום 26.4.2009 בפש"ר 4668/05 בש"א 21308/08, "נספח" "יא" לכתב ההגנה של הנתבע 4) באותו פסק דין נדחתה בקשת המפרק לחייב את בעלי הדירות לשאת בעלות "התקנת" מערכת המיזוג המרכזית.

76. יש לדחות טענות אלה של הנתבעים, ואין מקום להפחית רכיב זה מדמי הועד החודשיים.



77. התובעת אישרה כי חלק מדמי הועד הנגבים מהדיירים הינם גם עבור מיזוג החלקים המשותפים שבבית והוצאות שוטפות של אחזקת מערכת המיזוג.

78. אלא שפסק הדין של כב' השופט אלשייך, אין בו כדי לסייע לנתבעים. פסק הדין עוסק בשאלה האם מוסמך המפרק, מכוח חוזי המכר, לחייב את בעלי הדירות לשאת בעלות **התקנת מערכת המיזוג**. דא עקא, **פסק הדין לא עוסק בהוצאות המיזוג השוטפות של הרכוש המשותף והוצאות האחזקה השוטפות של מערכת המיזוג**.

79. בעניין זה התייחס בית המשפט המחוזי לשאלה שמחלוקת:

*"מונחת בפני מחלוקת חריפה, אשר התגלעה בין מפרק קלרין טבריה חברה לבניה בע"מ (להלן: "המפרק" ו"חברת קלרין", בהתאמה), לבין חלק מרוכשי הדירות שהתקשרו בעבר עם קלרין, וזאת בכל הנוגע **להתקנת מערכת מיזוג אוויר מרכזית, ובעיקר בדבר היכולת לחייב את הדיירים לממנה**" (ההדגשות אינן במקור).*

80. וביחס לשאלה זו נפסק כי לא ניתן לחייב את הדיירים בעלות התקנת מערכת המיזוג בהעדר עיגון חוזי לכך במסגרת חוזי המכר.

81. משמע, אין בהחלטה משום מתן פטור לדיירים לשאת בהוצאות האחזקה השוטפות של מערכת המיזוג המרכזית אשר משרתת ומשמשת גם את הרכוש המשותף ולכלל הפחות את מרבית בעלי הדירות.

82. התובעת הוכיחה כי במקרים אחרים, בהם הדירות מחוברות למערכת המיזוג המרכזית, ישנו **חיוב נפרד** של כל דירה בגין הצריכה הפרטית של שירותי המיזוג. הנתבע מס' 4, אישר כי **בדירתו יש מזגן המחובר למערכת המיזוג המרכזית** (עמ' 14 ש' 15 – 18 לפרוט' מיום 2.4.14).

83. התובעת הוכיחה כי הוצאה זו אושרה גם באסיפה הכללית וכי מרבית בעלי הדירות אכן משלמים עבור הוצאות המיזוג. בנסיבות אלה, במקרה שבפני הוכח כי אכן מדובר במערכת מיזוג שהינה חלק מהרכוש המשותף ובגין כך יש לחייב את הנתבעים בהוצאות אחזקת אותה מערכת ובהוצאות הדרושות למיזוג הרכוש המשותף שבבית.

84. כך גם פסק בית המשפט המחוזי בתל אביב במקרה אחר - עש"א (ת"א) 15660-04-12 **נציגות הבית המשותף ברח' ברודצקי 43, ת"א נ' צ.פ.ר. ס. בע"מ** (פורסם בנבו). שם נפסק כי מאחר שמערכת המיזוג הנוכחית של הבניין היא בגדר "רכוש משותף", כמשמעו בחוק המקרקעין, הרי שיחול בעניינו סעיף 58 (א) לחוק, שכותרתו "נשיאת הוצאות". בהתאם לסעיף זה, כל דייר בבניין חייב להשתתף בהוצאות האחזקה של הרכוש המשותף, לרבות המיזוג.



85. **התוצאה** – יש להפריד בין עלות התקנת מערכת המיזוג, (בהוצאה זו לא ניתן, והתובעת ממילא לא ביקשה לחייב את הנתבעים) לבין הוצאות אחזקת המערכת והוצאות המיזוג של הרכוש המשותף. על כן אין מקום להפחית רכיב זה מדמי הועד החודשיים בהם מחוייבת כל דירה.

התקשרות עם נותני שירותים נוספים והאם אלה יחשבו כ"מתחזק"

86. לא הוכח כי מי שנותנים שירותים לבית המשותף נשוא ההליך הנס בגדר "מתחזק", כהגדרתו בחוק, ומכאן שלא נדרשת הסכמה של רוב מיוחד לפי סעיף 71(ב) לחוק.

87. לבית נבחרה נציגות מכהנת. רוב הנציגים הם גם בעלי דירות בבית, ובמועדים הרלבנטיים לא הייתה חברה חיצונית או גורם חיצוני המהווה "מתחזק" במקום הנציגות.

88. יש לדחות טענות הנתבעים בעניין מינויו של "מתחזק" כהגדרתו בחוק המקרקעין. לבית לא מונה מתחזק.

89. בנוסף, כפי שציינה התובעת, רשאית נציגות הבית לכרות הסכמים לתחזוקה שוטפת עם ספקי שירותים שונים לצורך מילוי תפקידה וסמכויותיה בהתאם לסעיף 69 לחוק המקרקעין, כגון שירותי ניקיון, תחזוקה ועוד. אין בהתקשרויות מסוג זה משום מינוי "מתחזק" לבית כהגדרתו בסעיף 71 (ב) לחוק המקרקעין.

90. בנוסף, אין פסול כי בניהול בית שכזה, הכולל מספר רב של יחידות, יקבלו חברי הנציגות שכר עבור עבודתם, במיוחד כאשר הסדר זה אושר על ידי האסיפה הכללית. לא הוכח כי השכר המשולם אינו סביר.

91. לא הוכח כי נפל פגם בהתקשרות של התובעת עם נותני השירותים השונים לבית המשותף, לרבות עם מר איציק קובי. עם זאת, אכן ראוי כי בבית בסדר גודל שכזה יתקיים הליך פרסומי ופומבי כלשהו (כך למשל באמצעות אתר האינטרנט של הועד, שממילא קיים) וכן על גבי לוח המודעות, בו יפורסמו משרות או נותני שירותים שונים הדרושים לתחזוקת הבית, כדי שניתן יהיה להגיש הצעות שונות ובעלי הדירות יהיו מודעים באופן שוטף להתקשרויות הצפויות, וזאת מבלי להחיל על התובעת את דיני המכרזים.

92. משהחליטה נציגות הבית להתקשר עם אחד מחברי הועד למתן שירותים בשכר, ראוי כי תינתן אפשרות דומה לבעלי דירות נוספים לספק שירות זה, ובמיוחד נוכח מורכבותו של הבית ולאור מספר הדירות הגדול שבו. אכן יש להקפיד על קבלת מספר הצעות לקבלת שירותים שונים בשכר וכן יש לנהוג בשקיפות מלאה בעניין זה. עם זאת, לצורך ההליך



הנוכחי, לא הוכח כי יש בכך כדי להפחית את דמי הועד המשולמים או כי נפל פגם בהתנהלות התובעת.

הלוואה שניתנה לחברת קלרין

93. הנתבעים טענו כי התובעת לא הייתה רשאית לעשות שימוש בהוצאות שנגבו במסגרת דמי הועד לצורך מתן הלוואה למפרק של חברת קלרין.

94. אכן ספק אם מתן הלוואה ניתן להכלילו במסגרת חלק ההוצאות לפי סעיף 58 לחוק, והאם הנציגות הייתה מוסמכת ליתן ההלוואה לאור סעיף 69 לחוק, במיוחד ביחס לבעלי דירות שלא הסכימו ליתן את ההלוואה (ובעניין זה ר' גם סמכויות הנציגות כפי שפורשו בע"א 98/80 **נציגות הבית המשותף נ' קדמת לוד**, בע"מ פ"ד לו (2), 21). אך בעניין זה לא הובאו די ראיות ולכן אינני קובע כל עמדה בעניין.

95. כמו כן, נושא זה אפשר שיתברר במסגרת הליך הפירוק. בכל מקרה, ודאי שאין מקומה של סוגיה זו להתברר במסגרת ההליך הנוכחי, בהעדר תביעה נפרדת נגד נציגות הבית ובהעדר די ראיות בעניין. בעניין זה טענה התובעת כי נתנה הלוואה בסך של כ-82,600 ₪ והתחייבה לתת הלוואה נוספת בסכום זהה לצורך ביצוע עבודות בטיחות בבית המשותף, שאחרת היה ניתן צו פינוי נגד הבית המשותף כולו (עמ' 9 ש' 17 – 23 לפרוט' מיום 2.4.14).

96. בכל מקרה, אין בטענות אלה, כדי להצדיק הפחתה של דמי הועד בגין התקופה נשוא התביעה. על כן, לא מצאתי להידרש לטענה זו במסגרת ההליך הנוכחי.

לעניין הכבלים ואינטרנט

כבלים

97. בעניין זה כבר הוריתי ביום 4.3.14 במסגרת תיק 22/13 **נציגות הבית נ' חיים שטנגר**, כי התובעת אינה רשאית לגבות דמי מנוי לכבלים מכל הדירים וכי החל מיום 1.4.14, יהא על התובעת לגבות את התשלום החודשי עבור הכבלים, רק מאותם בעלי דירות שהסכימו לכך, או עושים שימוש בשירות זה.

98. עם זאת, כדי לאפשר לתובעת זמן התארגנות נדרש, הרי שקבעתי כי הסדר זה יחל החל מיום 1.4.2014 **התובעת הודיעה כי פעלה בהתאם לפסק הדין** (ר' עמ' 11 ש' 25 – 34 לפרוט' מיום 2.4.14). מכאן שאינני נדרש לקבוע הוראות נוספות בעניין, ולא מצאתי לשוב ולהדרש לטענות הנתבעים בעניין זה.



באשר לשירותי אינטרנט

99. הוכח כי מדובר בשירות סביר העולה כדי החזקה תקינה. בעניין זה קובע סעיף 58 לחוק כי בגדר דמי החזקה יכללו גם הוצאות ש"צנוהג" ועל כן נוכח אופיו של הבית שכולל דירות נופש, לא מצאתי לקבוע כי הוצאה זו אינה נכללת בגדר סעיף 58 לחוק.

טענות הנתבע לעניין גובה דמי הועד דינן להידחות

100. בעניין זה כבר נפסק, כי נציגות הבית מוסמכת להעלות את דמי הועד, על אחת כמה וכמה נכונים הדברים בענייננו, כאשר התקציב וגובה דמי הועד אושרו בשתי הזדמנויות שונות על ידי האסיפה הכללית.

101. בעניין זה ר' למשל פסק דינה של כב' המפקחת י' ליבוביץ בתיק 157/11 (חי) **נציגות נ' בני ושרה שגיב** (פורסם בנבו) שם נפסק:

"לאור לשון החוק והפסיקה שנסקרו לעיל, לא מצאתי לקבל את טענת שגיב כי התובעת לא הייתה מוסמכת לקבל החלטה ולפיה יועלה סכום הגביה השוטפת לרבעון מ-100 ש"ל – 150 ש"ל ול-300 ש"ל. ראשית, **הנציגות כמי שאמונה על החזקתו התקינה של הרכוש המשותף רשאית וצריכה להתאים את הסכום הנגבה מעת לעת לצרכי הבית ולא מתקבל על הדעת כי העלאת הסכום מ-100 ש"ל – 150 ש"ל לרבעון תחייב כינוסה של אסיפה כללית ואישורם של בעלי הדירות לכך**. דברים אלו נכונים כל אימת שהסכום הנגבה משמש להחזקה התקינה והשוטפת. שנית, **אפילו סכום הגביה גבוה קמעה מההוצאות שבפועל, כך שנותרת יתרה בקופת הנציגות, אין בכך כל פסול, ונכון לדעתי כי קופת הנציגות בכל בית משותף תהא בעודף שיאפשר ביצועם של תיקונים בלתי צפויים דחופים**. דמי הועד יכול שיקבעו על פי אומדן משוער, ואין כל מניעה שבסוף השנה תיוותר יתרה בקופת הנציגות. חיסכון כספים בקופת הנציגות לטובת הוצאות בלתי צפויות הוא ראוי ולגיטימי ראה לעניין זה המלומד י.ויסמן, דיני קניין, בעלות ושיתוף, נבו הוצאה לאור, תשנ"ז – 1997, עמ' 497-498....

...הדברים יפים גם לענייננו. בעיקר משום שלא הוכח לי כי לבית קרן רזרבית בסכום שאינו סביר, או כי קיים חסכון של עשרות אלפי שקלים, עסקינן ביתרת זכות סבירה בהחלט, העלולה להידרש בכל עת לתיקונים ברכוש המשותף".

102. הנה כי כן, כל עוד לא נגבים כספים באופן בלתי פרופורציונאלי להיקף ההוצאות (ולא הוכח כי כך נעשה) אין בהתנהלות זו כל פסול. נהפוך הוא, במיוחד שעסקינן בבית משותף שרק החל להתנהל ככזה מלפני מספר לא רב של שנים ונוכח מספרן הרב של היחידות שבבית, שחלקן בבעלות חברות שבפירוק. יתר על כן, בענייננו כאמור, האסיפה הכללית אישרה את



סכומי הגביה הנ"ל ואת תקציב הבית. אכן ראוי כי בית דוגמת זה ידאג גם ליצירת תקציב רוזרי סביר לצורך מתן מענה הולם לטיפול במקרים דחופים ברכוש המשותף.

103. נציג התובעת אישר כי אמנם יש יתרת זכות של 300,000 ₪, אך זו אינה משקפת עודף בהכרח בקופה, שכן מול אותה יתרת זכות ישנן התחייבויות שונות של התובעת, וכן הצורך לטפל בדברים נוספים הקשורים לתחזוקת הבית (עמ' 10 ו-11 לפרוט' מיום 2.4.14).

104. זאת ועוד, הנתבעת הבהירה כי סכומי דמי הועד הנוכחיים נקבעו, בין היתר, בשים לב לקיומן של דירות ושטחים פרטיים שעדיין נותרו בבעלות החברות שבפירוק, וכי בגין נכסים אלה, לא משולמים דמי ועד. כך למשל, בבעלות חברת א.צ.ט. נותרו 25 דירות ו-5000 מ"ר שטחים בבית ובידי חברת קלרין נותרו 23 דירות (עמ' 10 ש' 1 – 10 לפרוט' מיום 2.4.14).

תקופת התביעה

105. התובעת ביקשה לתקן את כתב התביעה כך שתכלול את התקופה שעד וכולל מאי 2014 (ר' סעיפים 20 ו-21 לסיכומי התשובה).

106. בהתאם לסמכותי מכוח סעיף 75 (א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969, ומאחר שהסוגיות שבמחלוקת זהות גם בתקופה הנוספת, הריני מורה על תיקון כתב התביעה, כך שיכלול את התקופה שעד למאי 2014 (כולל).

107. כבר נפסק לא אחת, כי למפקח הסמכות להורות על תיקון כתב תביעה ולכלול בתביעה גם חובות דמי ועד שהתגבשו לאחר הגשת התביעה מכוח הסמכות הקבועה בסעיף 75 לחוק המקרקעין (ר' עש"א (ח"י) 29972-12-12 **אייל מנחם נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף, בשד' המגינים 53, חיפה** (פורסם בנבו) אשר הפנה גם לע"א (ב"ש) 1133/03 **קבלו נ' נציגות הבית המשותף** (טרם פורסם – 17.5.2004).

התוצאה

אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעים לשלם לתובעת את הסכומים הבאים, וזאת תוך 30 ימים מהיום:

א. הנתבע 1, **אהרון בר** (תיק 65/13) ישלם לתובעת חוב דמי ועד, לתקופה שעד וכולל מאי 2014 בסך של **6,918 ₪** (לאחר הפחתת 27 ₪ בגין חודשים אפריל ומאי 2014) בדמי ועד ובנוסף סכום של **23.71 ₪** בגין מיזוג אויר (**סה"כ 6,941 ₪**). בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 13.8.13 (מועד הגשת התביעה) ועד לתשלום המלא בפועל. כמו כן ישלם לתובעת הוצאות משפט בסך **1,500 ₪**.



ב. הנתבעים 2, 3 ו-4 (תיק 73/13) ישלמו לתובעת, ביחד ולחוד, חוב דמי ועד, לתקופה שעד וכולל מאי 2014 בסך של **6,807 ₪** (לאחר הפחתת 27 ₪ בגין חודשים אפריל ומאי 2014) בדמי ועד וכן **96.41** בגין מיזוג אויר (**סה"כ 6,903 ₪**), וכן הוצאות משפט **בסך 1,500 ₪**.

ג. אציין עוד כי מאחר שנתבעים 2, 3 ו-4 הפקידו באמצעות נתבע 4 בלשכת המפקח פיקדון על סך **4,861 ₪** נכון ליום 6.1.14 בשל חוב דמי ועד עד ינואר 2014 (כולל - ר' עמ' 3 לפרוט' מיום 6.1.14) הרי שלאור תוצאות פסק הדין אני מורה כי סכום זה יועבר לידי התובעת באמצעות בא כוחה, על חשבון החוב הנ"ל. את ההפרש (**2042 ש"ח** = 4861 – 6903) ישלמו הנתבעים 2, 3 ו-4 לתובעת תוך 30 ימים מהיום.

ד. עם זאת מאחר שהנתבע 4, פנה לתובעת בעניין אופן החישוב דמי הועד כבר בנובמבר 2012, ומאחר שהפקיד את עיקר הסכום ביום 6.1.14, לא מצאתי לחייב את הנתבעים 2, 3 ו-4 בהפרשי הצמדה וריבית בגין חוב זה. נתונים אלה נלקחו בחשבון גם לעניין הוצאות ההליך.

היה וכל הסכומים הנ"ל לא ישולמו לתובעת תוך 30 ימים מהיום, כי אז יתווספו לסכומים אלה, הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בלשכתי היום, כ"ד כסלו תשע"ה, 16 דצמבר 2014, בהעדר הצדדים.
המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים כמקובל.

יובל וסרקרוג

מפקח על רישום מקרקעין